

1513263-25.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... em 07/06/2022):

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

Assim, reconhecida a nulidade da abordagem, de rigor a absolvição do acusado.

Diante do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513263-25.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513263-25.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2149710/2020 - 20º D.P. AGUA

FRIA, 11991237 - 20º D.P. AGUA FRIA, 2986/20/120 - 20º D.P. AGUA FRIA, 2149710 - 20º D.P. AGUA FRIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANGIE KATHERINE RONCANCIO PINEDA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

ANGIE KATHERINE RONCANCIO PINEDA, JERSON JURJAN CASTILLO GOMEZ e YESSON FERNEI LEON HERRERA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigos 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, porque no dia 20 de junho de 2020, às 20h00min, nas dependências da Estação Santana de Metrô, situada na Avenida Cruzeiro do Sul, 3201 - bairro Santana, nesta Capital, os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram em proveito comum, mediante destreza, um aparelho celular Motorola, avaliado em aproximadamente R\$ 1.800,00, pertencente à vítima Vanuza Oliveira Barbosa.

Segundo a denúncia, os réus aproveitaram que havia grande fluxo de pessoas no local e subtraíram o celular da bolsa da ofendida, que não percebeu o fato e manteve seu trajeto

Ocorre que usuário viram a ação e detiveram Angie, chamaram os seguranças, feita a revista nada foi localizado; contudo o celular da ré recebeu uma chamada de "Amor", quando então ela relatou que estava detida e falou para ele devolver o bem subtraído, quando então houve a aproximação de Jerson, em seguida Yesson de posse do celular, alegando que o encontrara.

A denúncia foi recebida (fls. 144/145), com a citação editalícia dos réus (fls. 176/177). Foi oferecida resposta à acusação (fls. 164/165). Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, os réus não foram interrogados porque não foram localizados, sendo-lhes decretada a revelia - artigo 367 CPP.

Em sede de debates orais, o Ministério Público pugnou pela improcedência da ação alegando ilicitude da busca pessoal realizada pelos seguranças, bem como alega insuficiência de provas à condenação.

Por sua vez, a Defesa Constituída, reiterou as alegações ministeriais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de absolvição.

A despeito de as testemunhas Juliana Kaori Hotta Macedo e Reginaldo Cabral Dias, seguranças do Metrô, confirmarem, sob o crivo do contraditório, que populares detiveram a ré Angie que após esta receber chamada de terceiros, os ora réus, compareceram ao local, foram revistados e localizou-se a res.

A prisão dos acusados, bem como a revista feita pelos agentes de segurança do Metrô foram ilegais. Ao revistarem a ré, já detida, e os demais réus que após ali chegaram, sem que houvesse evidências de um delito, eles extrapolaram a função legal que lhes cabe, consistente em preservar o patrimônio da empresa, a regularidade do serviço e a comodidade dos usuários.

Destaco que não havia situação de flagrante delito. Uma pessoa comum não poderia, naquele contexto, ter revistado e prendido o acusado e os agentes de segurança, que não se confunde com polícia ostensiva, tampouco poderia tê-lo feito.

Nesse sentido, decidiu recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça (REn. 1977119 - SP, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Julgado em 07/06/2022):

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

Assim, reconhecida a nulidade da abordagem, de rigor a absolvição do acusado.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER os réus ANGIE KATHERINE RONCANCIO PINEDA, JERSON JURJAN CASTILLO GOMEZ e YESSON FERNEI LEON HERRERA, qualificado nos autos da acusação de ter cometido o crime descrito no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal Com trânsito em julgado, em nada sendo requerido, cumpridas as formalidades legais, ao arquivo.

P.I.C.

São Paulo, 04 de novembro de 2022.